



P E N E T A P A N
Nomor 130/ Pdt.P/ 2018/ PN SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan atas permohonan dari Para Pemohon :

KUANG GUITO, Lahir di Surabaya, tanggal 12 September 1978;
Bertempat tinggal di Dharmahusada Indah 1/15 (B-152) RT.002 RW 008 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Surabaya;

VIVI INDRAWATI HUDIBYO, Lahir di Mojokerto, tanggal 7 Nopember 1978; Bertempat tinggal di Dharmahusada Indah 1/15 (B-152) RT.002 RW 008 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Nomor 130/Pdt.P/2018/PN SBY, tanggal 7 Februari 2018, tentang Penunjukkan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut.;

Telah membaca penetapan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 130/Pdt.P/2018/PN SBY, tanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Hari Sidang.;

Telah membaca berkas permohonan Para Pemohon ;

Telah memeriksa surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

Hal 1 dari 10 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Februari 2018 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 6 Februari 2018 dalam register perkara Nomor : 130/Pdt.P/2018/ PN SBY, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Romo Tirta Swarno di T.T.I.D "Hong Tek Hian" Surabaya pada tanggal 05 Mei 2005 sesuai Akta Perkawinan yang telah diterbitkan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya sebagaimana pada kutipan akta perkawinan Nomor : 476/WNI/2005 tanggal 06 Mei 2005;
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama : ALEXANDER HIRO GUITO, laki-laki, lahir di Surabaya tanggal 16 Februari 2006;
3. Bahwa berdasarkan kutipan akte kelahiran anak Para Pemohon Nomor 603/WNI/2006 tanggal 03 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tertulis nama anak Para Pemohon ALEXANDER HIRO;
4. Bahwa Para Pemohon berkeinginan menambah nama anak Para Pemohon yakni yang bernama ALEXANDER HIRO dirubah ditambah menjadi ALEXANDER HIRO GUITO yakni dengan menambah nama belakang anak Para Pemohon : GUITO dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit – sakitan, dan merasa tidak beruntung dalam segala hal dalam kehidupan sehari – hari;
5. Bahwa sejak anak Para Pemohon menggunakan nama ALEXANDER HIRO GUITO maka anak Para Pemohon merasa lebih sehat dan sering beruntung dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari;

Hal 2 dari 11 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Para Pemohon berkeinginan untuk menambah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 603/WNI/2006 tanggal 03 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya tersebut yang semula ALEXANDER HIRO untuk selanjutnya dirubah ditambah menjadi ALEXANDER HIRO GUITO;
7. Bahwa guna menambah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 603/WNI/2006 tanggal 03 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya tersebut dibutuhkan penetapan Pengadilan Negeri Surabaya;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon dengan hormat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, agar berkenan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengurus penambahan nama anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor 603/WNI/2006 tanggal 03 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis ALEXANDER HIRO dirubah ditambah menjadi ALEXANDER HIRO GUITO untuk selanjutnya anak Para Pemohon akan menyebut dirinya menjadi ALEXANDER HIRO GUITO;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas nama anak Para Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 603/WNI/2006 tanggal 03 April 2006 tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untul itu;
4. Menetapkan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;

Hal 3 dari 11 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan Negeri Suabaya berpendapat lain

Maka :

Mohon penetapan yang adil dan bijaksana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan.;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya.;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578264711780001 atas nama VIVI INDRAWATI HUDIBYO, bukti tertanda P.1 ;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 3578261209780002 atas nama KUANG GUITO, bukti tertanda P.2 ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga No. 357826010108591 atas nama kepala keluarga KUANG GUITO, bukti tertanda P.3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. CSK A 020642, bukti tertanda P.4;
5. Fotocopy Akte Kelahiran No.603/WNI/2006 atas nama ALEXANDER HIRO, bukti tertanda P.5 ;
6. Fotocopy Paspor No X158283 atas nama ALEXANDER HIRO GUITO, bukti tertanda P.6;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta dimaterai cukup, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini.;

Hal 4 dari 11 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, di persidangan Para Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi masing-masing di bawah Sumpah/Janji telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi MELANY** :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 05 Mei 2005 di Surabaya;
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Para Penggugat telah dikaruniai seorang anak lakik-laki yang bernama ALEXANDER HIRO GUITO yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 Februari 2006;
- Bahwa saksi mengetahui nama Anak Para Pemohon tertulias ALEXANDER HIRO dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menambah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama ALEXANDER HIRO menjadi ALEXANDER HIRO GUITO dari Para Pemohon karena alasan Para Pemohon anaknya sering sakit dan kurang beruntung, namun setelah namanya diganti sehat dan beruntung;
- Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari ALEXANDER HIRO menjadi ALEXANDER HIRO GUITO harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

2. **Saksi PRAM SUWANTO** :

- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha pada tanggal 05 Mei 2005 di Surabaya;

Hal 5 dari 11 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dalam perkawinan Para Penggugat telah dikaruniai seorang anak lakik-laki yang bernama ALEXANDER HIRO GUITO yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 Februari 2006;
- Bahwa saksi mengetahui nama Anak Para Pemohon tertulias ALEXANDER HIRO dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon ingin menambah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang semula bernama ALEXANDER HIRO menjadi ALEXANDER HIRO GUITO dari Para Pemohon karena alasan Para Pemohon anaknya sering sakit dan kurang beruntung, namun setelah namanya diganti sehat dan beruntung;
- Bahwa untuk merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dari ALEXANDER HIRO menjadi ALEXANDER HIRO GUITO harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Surabaya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar.;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini sejauh mengenai hal hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon, menunjuk selebihnya pada berita acara persidangan dan segala hal ikhwalnya sebagaimana termuat dalam berkas permohonan tersebut.;

Menimbang bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menambah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 603/WNI/2006 tertanggal 03 April 2006 yakni yang bernama ALEXANDER HIRO dirubah ditambah menjadi ALEXANDER HIRO GUITO yakni dengan menambah nama belakang anak Para Pemohon : GUITO dikarenakan anak Para Pemohon sering sakit – sakitan, dan merasa tidak beruntung dalam segala hal dalam kehidupan sehari – hari;

Hal 6 dari 11 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak anak Para Pemohon menggunakan nama ALEXANDER HIRO GUITO maka anak Para Pemohon merasa lebih sehat dan sering beruntung dalam berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan hendak menambah nama belakang anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 603/WNI/2006 tertanggal 03 April 2006 mengikuti nama anak Para Pemohon dalam dokumen-dokumen pribadi yang lain ;

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan penambahan nama belakang pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon untuk memudahkan Para Pemohon dalam mengurus apa pun sekarang maupun dimasa yang akan datang;

Menimbang bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan mohon Penetapan.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah untuk menambah kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor 603/WNI/2006 tanggal 03 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis ALEXANDER HIRO dirubah ditambah menjadi ALEXANDER HIRO GUITO untuk selanjutnya anak Para Pemohon akan menyebut dirinya menjadi ALEXANDER HIRO GUITO ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan

Hal 7 dari 11 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang bersesuaian dengan yang lainnya maka dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ALEXANDER HIRO GUITO yang lahir di Surabaya pada tanggal 16 Februari 2006, berdasarkan KK Nomor : 357826010108591, Paspor Nomor X 158283, (vide bukti P.3 dan P.6);
- Bahwa nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No.603/WNI/2006 tanggal 03 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis ALEXANDER HIRO dirubah ditambah menjadi ALEXANDER HIRO GUITO untuk selanjutnya anak Para Pemohon akan menyebut dirinya menjadi ALEXANDER HIRO GUITO ;
- Bahwa untuk sahnya Penambahan Nama pada Kutipan Akte Kelahiran Para Pemohon perlu penetapan pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan *"Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*.;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan *"Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon; Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga*

Hal 8 dari 11 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil”;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan “Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

b. Kutipan Akta Catatan Sipil;

c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;

d. Foto kopi KK; e. Foto kopi KTP;

Menimbang, bahwa nama Para Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis ALEXANDER HIRO dirubah ditambah menjadi ALEXANDER HIRO GUITO untuk selanjutnya anak Para Pemohon akan menyebut dirinya menjadi ALEXANDER HIRO GUITO sesuai yang tercantum dalam dokumen pribadi anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang berwenang untuk melakukan perubahan dimaksud adalah Pejabat pada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, dengan demikian memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Pejabat dimaksud ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Para Pemohon

Hal 9 dari 11 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana tercantum dalam amar penetapan dibawah ini.;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006**, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk mengurus penambahan nama anak Para Pemohon pada kutipan akta kelahiran anak Para Pemohon Nomor 603/WNI/2006 tanggal 03 April 2006 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya yang semula tertulis ALEXANDER HIRO dirubah ditambah menjadi ALEXANDER HIRO GUITO untuk selanjutnya anak Para Pemohon akan menyebut dirinya menjadi ALEXANDER HIRO GUITO;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya untuk melakukan pencatatan pinggir atas nama anak Para Pemohon pada kutipan Akte Kelahiran anak Para Pemohon Nomor 603/WNI/2006 tanggal 03 April 2006 tersebut dalam buku register yang diperuntukkan untul itu;
4. Membebani biaya perkara ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Hal 10 dari 11 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2018 oleh ARI JIWANTARA,SH.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Muliani Buraera, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut

Muliani Buraera, SH.

Ari Jiwantara,SH.,M.Hum.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 35.000,-
3. Panggilan : Rp.150.000,-
4. PNBK Panggilan: Rp. 5.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 11 dari 11 hal Penetapan No. 130/Pdt.P/2018/PN SBY